

广东省高级人民法院

刑事判决书

(2022)粤刑终1036号

原公诉机关：广东省茂名市人民检察院。

上诉人（原审被告）：严某聪，男，1985年出生，汉族，住广东省茂名市。因本案于2021年X月X日被刑事拘留，同年X月X日被逮捕。现羁押于茂名市看守所。

辩护人：XXX，广东XXX律师事务所律师。

广东省茂名市中级人民法院审理广东省茂名市人民检察院指控原审被告人严某聪犯以危险方法危害公共安全罪一案，于2022年7月28日作出（2021）粤09刑初71号刑事附带民事判决。原审被告人严某聪不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。广东省人民检察院指派检察员出庭履行职务，上诉人严某聪及其辩护人XXX到庭参加诉讼。现已审理终结。

原判认定：上诉人严某聪系长期吸毒人员。2021年X月X日，严某聪吸食毒品后产生幻觉，在公共场所驾驶机动车连续冲撞，造成多人死亡、多人受伤及公私财产重大损失的严重后果。经鉴定，严某聪血液中检出毒品成分。严某聪到案后如实供述了主要犯罪事实，其家属赔偿了部分被害人损失并取得部分被害人谅解。

原判认为，被告人严某聪吸食毒品后驾驶机动车在公共场所连续冲撞，致多人死亡，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪，且犯罪后果极其严重，社会危害性极大，依法应予严惩。依照《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第一款、第五十七条第一款之规定，判决：被告人严某聪犯以危险方法危害公共安全罪，判处死刑，剥夺政治权利终身。

宣判后，原审被告严某聪上诉提出：其行为应认定为交通肇事罪而非以危险方法危害公共安全罪；其系吸毒后产生幻觉、自控能力下降，主观恶性较小；其有坦白、赔偿谅解等从宽情节，一审量刑畸重，请求二审依法改判。其辩护人提出相同的辩护意见。

出庭检察员认为，一审判决认定事实清楚，证据确实充分，定罪准确，量刑适当，建议驳回上诉，维持原判。

经审理查明，原判认定上诉人严某聪吸食毒品后驾驶机动车在公共场所连续冲撞、致多人死亡的事实清楚，证据确实、充分。上述事实，有抓获经过、死亡原因鉴定、车辆损失鉴定、毒品检测报告、现场勘查笔录、证人证言、上诉人供述等证据证实，足以认定。

本院认为，上诉人严某聪明知吸食毒品后驾车会危害公共安全，仍吸食毒品后驾驶机动车在公共场所连续冲撞，造成多人死亡的严重后果，其行为已构成以危险方法危害公共安全罪。原判定罪准确。

关于上诉人及其辩护人提出本案应认定为交通肇事罪的意见，经查，上诉人系长期吸毒人员，对吸食毒品后可能出现的幻觉、行为失控等后果具有明确认知，仍主动吸食并驾车上路，属于自陷行为。根据《中华人民共和国刑法》第十八条第四款的规定，醉酒的人犯罪应当负刑事责任，吸毒后犯罪亦同此理，不能以其自陷行为导致的辨认控制能力减弱为由否定其主观故意。上诉人吸

食毒品后在公共场所驾车连续冲撞，主观上对危害结果的发生持放任态度，符合以危险方法危害公共安全罪的构成要件。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

关于上诉人及其辩护人提出本案缺乏司法精神病学鉴定、主观故意认定基础不牢固的意见，经查，本案虽无针对上诉人案发时精神状态的专门鉴定，但上诉人系主动吸食毒品后实施犯罪行为，其主观故意的认定系基于其明知吸毒后果仍自陷于该状态的行为，而非仅凭其供述推定。上诉人供述的幻觉内容及其驾车冲撞的行为，均不足以否定其主观故意的成立。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

关于上诉人及其辩护人提出量刑畸重的意见，经查，上诉人吸食毒品后驾车在公共场所连续冲撞，致多人死亡，犯罪后果极其严重，社会危害性极大，主观恶性深。上诉人虽有坦白、赔偿谅解等从宽情节，但鉴于本案犯罪后果极其严重、情节特别恶劣，上述从宽情节不足以对抗本案的严重社会危害性和主观恶性，不足以据此对上诉人从轻处罚。原判对其判处死刑，剥夺政治权利终身，量刑并无不当。该上诉理由及辩护意见不能成立，本院不予采纳。

综上，原判认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人严某聪的上诉理由及辩护人的辩护意见均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（一）项之规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原判。

本裁定为终审裁定。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十六条之规定，本裁定依法报请最高人民法院核准。

审判长 简清越

审判员 XXX

审判员 XXX

二〇二三年十月三十一日

书记员 XXX